

1505433-23.2020.8.26.0223

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Ameaça

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... começou a dizer que era chefe do tráfico, que iria matar a equipe, "meter bala" e "furar de fuzil" os policiais. Por conta disso, o acusado foi conduzido ao interior da delegacia, momento em que começou a se debater.

Finalmente, a testemunha de defesa, Dr. Felipe Miranda Leal, ouvida em juízo, disse que o réu é paciente do CAPS de Guarujá, inserido em setembro de 2020 pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Mário Ribeiro, 261, Guarujá-SP - cep 11410-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505433-23.2020.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505433-23.2020.8.26.0223

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3078580/2020 - DEL.POL.GUARUJA,
13795363 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DENER ANDRADE DE AMORIM DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, parágrafo terceiro, da lei 9.099/95, passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

Em sede policial, o réu manteve-se em silêncio (fl. 05). Em juízo, relatou não se recordar a respeito dos fatos, salientando ter saído da cadeia há pouco tempo, de modo que passava por uma situação difícil na época em questão.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Elóy Flórido Caparoz Junior narrou que, na

data dos acontecimentos, chegava de uma diligência na companhia de seu colega, momento em que o réu apareceu em frente à delegacia, chamando-o. Em seguida, o acusado passou a dizer que o conhecia, pois havia o depoente prendido um amigo dele, de nome Richard, razão pela qual iria matar o depoente. Desse modo, conduziu o réu para a delegacia, realizando o termo circunstanciado, por cautela.

Ainda em juízo, a testemunha Marcelo João Riechelman, disse que, na ocasião em tela, trabalhava com Eloy em uma ocorrência, instante em que o réu, visivelmente alterado, passou pelos dois e perguntou quem era o chefe das investigações. Mesmo assim, Eloy disse que era o responsável, quando então o réu passou a dizer que Eloy tinha prendido um amigo dele, chamado Richard. Em seguida, o acusado começou a dizer que era chefe do tráfico, que iria matar a equipe, "meter bala" e "furar de fuzil" os policiais. Por conta disso, o acusado foi conduzido ao interior da delegacia, momento em que começou a se debater.

Finalmente, a testemunha de defesa, Dr. Felipe Miranda Leal, ouvida em juízo, disse que o réu é paciente do CAPS de Guarujá, inserido em setembro de 2020 pois apresenta transtorno psicótico. Em dezembro de 2020 o acusado foi desinternado, porém continua em acompanhamento médico, fazendo uso constante de medicações desde aquela ocasião.

Nesse sentido, verifico que tanto o receituário médico de fls. 78, quanto os receituários de fls. 79/84, apontam para a perturbada realidade psíquica do autor, portador de CID 10 F31 (transtorno bipolar), com sintomas delirantes e sem previsão de alta, razão pela qual faz uso de diversos medicamentos de uso controlado, recebendo acompanhamento periódico no Caps II.

Com efeito, o fato de o autor se colocar diante do investigador de polícia e espontaneamente afirmar ser o "chefe do tráfico" (fato que por certo a vítima sabia ser inverídico), ameaçando-o de morte, tanto na frente da delegacia, quanto, pior, no interior da unidade policial (na qual entrou o réu, como disseram as testemunhas na fase policial, voluntariamente) claramente demonstra o desequilíbrio mental dele e a consequente e não menos flagrante inidoneidade da ameaça perpetrada. Isso porque, foge completamente à realidade que alguém com tal hierarquia na organização criminosa venha a se incriminar diante da autoridade policial, ainda mais de maneira aleatória e sem motivos, como no presente caso.

Como já dito, a própria narrativa dos agentes policiais deixa bem claro que o réu sofreu um surto na data dos fatos, pois, além de perceberem o estado de perturbação mental do acusado, em momento algum se sentiram ameaçados pelos impropérios externados.

Noto que Elóy admitiu ter notado o transtorno, o qual é mesmo fácil de ser percebido durante a eclosão de surtos, como, por sinal, assim revelou também a testemunha arrolada pela defesa.

Aliás, de outro modo não poderia ser, pois completamente impossível que dois policiais experientes e armados, na frente da delegacia em que trabalham, se sentissem acuados pelos devaneios de um transeunte claramente alterado, como eles mesmos disseram, incapaz de cometer-lhes os maus asseverados e que sabidamente não era chefe de organização alguma.

Enfim, o réu lançou contra os policiais palavras que, dada a situação na qual foram proferidas, nem de longe se mostraram abstratamente capazes de gerar temor. Assim é que a solução adequada ao caso seria o acionamento da equipe de saúde mental, ao invés de medidas de natureza penal.

Ora, o crime de ameaça não resta tipificado se as palavras proferidas não forem capazes de gerar um justo alarde. Não é necessário, por certo, que a vítima fique

efetivamente atemorizada, pois se trata de crime formal, porém é imperioso que abstratamente surja da conduta do agente a capacidade atemorizante. Não por outro motivo a doutrina predominante assevera que a ameaça, para configurar crime, precisa ser marcada pela idoneidade e pela seriedade, o que, como se viu, não ocorreu no caso em análise.

A respeito:

Ameaça - Violência doméstica - Conjunto probatório frágil quanto à seriedade e idoneidade das intimidações proferidas - Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a absolvição por falta de provas. (TJSP; Apelação Criminal 0003558-43.2017.8.26.0338; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019, grifo não original).

APELAÇÃO CRIMINAL - Ameaças no âmbito familiar - Ausência de idoneidade e seriedade, características necessárias para a configuração do tipo penal - Absolvição mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500154-16.2021.8.26.0613; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06. Absolvição por atipicidade da conduta. Insurgência da acusação. Recurso ministerial objetivando a procedência da pretensão punitiva. Irresignação não acolhida. Ausência de seriedade ou de idoneidade da ameaça. Crime descaracterizado. Atipicidade. Solução absolutória mantida. RECURSO DESPROVIDO. SANADO EX OFFICIO ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. (TJSP; Apelação Criminal 1500512-03.2020.8.26.0326; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021)

APELAÇÃO INCÊNDIO AGENTE QUE INVADIR RESIDÊNCIA NA POSSE DE "COQUETÉIS MOLOTOV" COM OS QUAIS, ATEIA FOGO EM PARTES DO IMÓVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA Impossibilidade: Fartamente comprovada intenção de causar o incêndio, a pueril alegação, fornecida apenas em juízo, de que um dos frascos escorregou de suas mãos, é insuficiente para afastar a correta condenação. DOSIMETRIA NÚMERO DE VÍTIMAS ELEVAÇÃO EM APELAÇÃO AMEAÇA PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE CÓLERA, SEM SÉRIEDADE IDONEIDADE E TEMOR NÃO DEMONSTRADOS ABSOLVIÇÃO Necessidade: Sem comprovação da seriedade e idoneidade da ameaça, muito menos de qualquer temor causado pelas palavras proferidas, necessária a absolvição. Recurso parcialmente provido para redução das reprimendas e absolvição quanto à ameaça. (TJSP; Apelação Criminal 0003452-43.2011.8.26.0160; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Descalvado - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/08/2013; Data de Registro: 13/09/2013, grifo não original).

Finalmente, destaco que o direito penal constitui "ultima ratio", somente sendo justificada sua intervenção diante de relevante e concreta ofensa a bens jurídicos tutelados (assim entendidos como direitos de matriz constitucional).

Não há sentido na aplicação de sanção penal diante de situação absolutamente irrelevante e que nem mesmo em tese implicou ofensa ao bem jurídico eleito pelo legislador penal (que no caso é a liberdade/tranquilidade psíquica).

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para o fim de ABSOLVER DENER

ANDRADE DE AMORIM DA SILVA, da prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, o que faço com fundamento do artigo 386, III, do CPP.

Não há custas a pagar, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações e anotações necessárias, arquivando-se.

Guaruja, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA